

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(上诉人):某销售中心

被告(被上诉人):邵某、秦某

【基本案情】

2021年2月4日17时许,邵某驾驶小型客车在行驶过程中拐弯时,与骑电动自行车的王某发生碰撞,造成王某受伤及车辆受损的交通事故。交警部门认定邵某负事故全部责任,王某无责任。王某受伤后至医院治疗,共计产生损失42289.61元。经查,案涉小型客车在车管所登记所有人为某销售中心(2017年1月办理登记手续),检验有效期截至2019年8月31日,保险终止日期为2019年11月24日,车辆状态为逾期未年检、违法未处理、达到报废标准;事故发生前,秦某从案外人处购得该车,未办理变更登记手续,后秦某将该车当作报废车辆以3000元价格出售给邵某。事故发生后,王某就其受伤后各项损失主张邵某、秦某、某销售中心承担连带赔偿责任。对此,某销售中心认为,其对案涉小型客车具体情况不清楚,与其无关,不知为何该车登记在其名下,另外还有其他近60辆案外车辆也是在其不知情的情况下登记在其名下,应是有人伪造其公章和营业执照办理车辆过户登记,曾向相关部门反映未果。

【案件焦点】

某销售中心作为机动车登记所有人,非因自身原因未能掌握名下车辆的使用、转让、投保、年检以及是否达到报废标准等具体情况,对该车被他人使用过程中所发生的交通事故是否具有过错,应否承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市江宁区人民法院经审理认为:行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担连带

责任。邵某驾驶其购买的小型客车发生案涉交通事故，负全部责任，应对王某的合理损失承担赔偿责任。秦某明知小型客车系报废车辆仍转让给邵某，致使邵某驾驶该车发生事故，应与邵某承担连带赔偿责任。某销售中心作为案涉车辆的登记所有人，对该车负有管理义务，因其疏于管理，致使该车在逾期未年检、达到报废状态的情况下发生事故，具有过错，应对王某的损失承担相应赔偿责任。某销售中心抗辩案涉车辆系他人伪造其公章和营业执照将该车登记至其名下，其对车辆情况并不知情。对此，法院认为，某销售中心对其营业执照和公章负有严格的保管义务，而现有证据显示案涉车辆办理过户登记时的相关材料均加盖了其公章，且不足以证明这些公章为假章，其经法定机关登记为车辆所有人，对外负有对名下车辆进行审查和管理的义务，但该车在逾期未年检、违法未处理、保险脱保的情况下，被多次转让且未办理过户登记，直至达到报废状态还上路行驶并发生案涉事故，故其显然未尽到管理义务，对事故的发生具有过错，应当承担相应赔偿责任。综合考虑本案事实情况及当事人过错程度，法院确定王某的损失（经认定为42289.61元）由邵某、秦某承担70%的连带赔偿责任，某销售中心承担30%的赔偿责任。

江苏省南京市江宁区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百零九条、第一千二百一十四条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、邵某、秦某于判决发生法律效力之日起十日内连带赔偿王某损失3514.44元（扣除已付的26088.29元）；

二、某销售中心于判决发生法律效力之日起十日内赔偿王某损失12686.88元；

三、驳回王某的其他诉讼请求。

王某、某销售中心均不服一审判决，提起上诉。江苏省南京市中级人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责

